

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2046/2531

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท สยาม เคลย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 219, มาตรา 370, มาตรา 453, มาตรา 461

ป.วิ.พ. มาตรา 180 (2)

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในวันขึ้นสองสถาน และข้อที่ขอแก้ไขก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดแจ้งในคำให้การแต่แรกอยู่แล้วจึงเป็นคำร้องที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 180(2) ขอบที่จะยกคำร้องของจำเลย จำเลยอ้างเหตุส่งมอบดินขาวให้โจทก์ตามสัญญาไม่ได้เพราะมีโจรแบ่งแยกดินแดนข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองจากโรงงานที่ผลิตดินขาวของจำเลยจนคนงานไม่กล้าเข้าไปทำงาน ดังนี้ เมื่อตามสัญญามิได้เจาะจงให้ส่งมอบดินขาวจากแหล่งผลิตของโรงงานจำเลย จำเลยจึงย่อมจัดหาดินขาวจากแหล่งอื่นได้ ดินขาวมิใช่เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งจำเลยจะอ้างว่าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยและปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายดินขาวจากจำเลยจำนวน 600 เมตริกตัน จำเลยผิดสัญญาโดยส่งมอบดินขาวงวดที่ 5 ไม่ครบตามสัญญาและมิได้ส่งมอบดินขาวงวดที่ 6 ต้องถูกปรับเป็นเงิน 237,898.87 บาท โจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยและแจ้งให้จำเลยชำระค่าปรับแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่า

ปรับพร้อมดอกเบี้ยย จำเลยให้การว่า เหตุที่ส่งมอบดินขาวให้ไม่ได้เนื่องจาก
สถานการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตดินขาวมีโจรแบ่งแยกดินแดน
ซึ่งได้ข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองจนคนงานไม่กล้าเข้าไปทำงาน จำเลยจึงไม่อาจส่งมอบ
ดินขาวตามสัญญาให้แก่โจทก์ได้เพราะเหตุสุดวิสัย การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยอันมี
อาจจะโทษจำเลยได้ ขอให้ยกฟ้อง วันนัดชี้สองสถานจำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำ
ให้การ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต และให้งดสืบพยาน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย
ชำระเงินจำนวน 309,993.93 บาทพร้อมดอกเบี้ยย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำร้องขอเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2528 จำเลยได้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในวันเดียวกับที่ศาลชั้นต้นกำหนดการชี้
สองสถานและศาลชั้นต้นได้ทำการชี้สองสถานในวันนั้นด้วย ถือว่าคำร้องขอของ
จำเลยได้ยื่นต่อศาลในวันชี้สองสถาน จึงขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 180(2) ที่ระบุให้ยื่นก่อนวันชี้สองสถาน และเหตุที่จำเลยขอเพิ่มเติมคำ
ให้การก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดแจ้งในคำให้การแต่แรกของจำเลยอยู่แล้ว ที่
จำเลยฎีกาว่า การชำระหนี้ที่จำเลยส่งมอบดินขาวให้แก่โจทก์เป็นการพ้นวิสัย จำเลย
จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์นั้น พิจารณาสัญญาซื้อขายดินขาวระหว่างโจทก์จำเลยตาม
เอกสารหมายเลข 2 ท้ายฟ้องและจำเลยรับว่าได้ทำสัญญากับโจทก์จริง และไม่
ปรากฏข้อความใดพอที่จะให้ถือเป็นเหตุเพื่อให้จำเลยผู้เป็นคู่สัญญายกขึ้นอ้างเพื่อปิด
ความรับผิดชอบที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้ได้โดยเฉพาะวัตถุแห่งหนี้ที่เป็นดินขาว ย่อม
สามารถจัดหาวัตถุดังกล่าวจากแหล่งอื่นได้ไม่ยากนัก และตามสัญญาหาได้เจาะจงให้
นำมาจากแหล่งผลิตของโรงงานจำเลยในจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะไม่ทั้งลักษณะ
ของทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้มิใช่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งที่จะต้องส่งมอบแก่โจทก์ตาม
สัญญา จึงไม่เป็นการพ้นวิสัยที่จำเลยจะบอกปิดความรับผิดชอบนั้นได้ ที่ศาลล่างทั้งสอง

ยกคำร้องขอเพิ่มเติมคำให้การ ให้งดสืบพยานและพิพากษาให้จำเลยชำระค่าปรับกับ
ดอกเบี้ยยแก่โจทก์จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>